

**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

**EXPEDIENTE: 2020013598**

**OBJETO DEL CONTRATO:** REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ULTRASONIDOS (ECOGRAFÍAS) A PACIENTES BENEFICIARIOS DE SACYL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA LA GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA.

**ORGANO DE CONTRATACIÓN:** Gerente de Asistencia Sanitaria de Segovia, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto 19/2018, de 21 de junio, de desconcentración de competencias en materia de contratación y gestión económica en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (B.O.C. y L. nº 123 de 27 de junio de 2018).

**CENTRO:** GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige esta contratación se ajusta al Pliego Modelo de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de servicios mediante Procedimiento Abierto simplificado, habiendo sido informado este Pliego Modelo por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad el 28 de enero de 2022 y aprobado por Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de 2 de febrero de 2022

(Lugar y fecha),

El

Fdo.:

**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

## **INDICE**

### **1.- DISPOSICIONES GENERALES.**

- 1.1. Objeto del contrato, finalidad y necesidad a satisfacer.
- 1.2. Crédito presupuestario.
- 1.3. Presupuesto base de licitación del contrato.
- 1.4. Valor estimado del contrato.
- 1.5. Determinación del precio de licitación del contrato.
- 1.6. Variantes.
- 1.7. Plazo de ejecución.
- 1.8. Prórroga.
- 1.9. Perfil de contratante.
- 1.10. Solicitudes, comunicaciones y notificaciones electrónicas.

### **2.- LICITACIÓN DEL CONTRATO.**

- 2.1. Procedimiento de adjudicación.
- 2.2. Capacidad para contratar.
- 2.3. Inscripción en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.
- 2.4. Solvencia de los licitadores.
- 2.5. Licitación.

### **3.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

- 3.1. Actuaciones previas a la adjudicación del contrato.
- 3.2. Garantía definitiva.
- 3.3. Adjudicación del contrato.
- 3.4. Notificación a los candidatos o licitadores y publicidad de las adjudicaciones.
- 3.5. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación.

### **4.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**

- 4.1. Documentación previa a la formalización.
- 4.2. Formalización.
- 4.3. Publicidad de la formalización del contrato.

## **5.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

- 5.1. Forma de Ejecución.
- 5.2. Dirección e inspección de la ejecución del contrato.
- 5.3. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
- 5.4. Modificación del contrato.
- 5.5. Suspensión del contrato.
- 5.6. Entrega de los trabajos y realización de los servicios.
- 5.7. Cesión del contrato.
- 5.8. Subcontratación.

## **6.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.**

- 6.1. Abonos al contratista.
- 6.2. Revisión de precios.
- 6.3. Obligaciones y gastos exigibles al contratista.

## **7.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO.**

- 7.1. Cumplimiento del contrato.
- 7.2. Resolución del contrato.

## **8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.**

## **9.- RÉGIMEN JURÍDICO.**

- 9.1. Normas generales.
- 9.2. Recurso especial en materia de contratación.
- 9.3. Recursos ordinarios.
- 9.4. Protección de datos.
- 9.5. Prerrogativas de la Administración y jurisdicción competente.

## **10.- ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO MODELO.**

- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.
- ANEXO Nº 1.- Declaración responsable.
- ANEXO Nº 2 - Modelo de oferta económica.

**PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.**

## **1. DISPOSICIONES GENERALES**

### **1.1. OBJETO DEL CONTRATO, FINALIDAD Y NECESIDAD A SATISFACER.**

- 1.1.1.** El contrato que se regula por este Pliego podrá tener por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, cuyo valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en el artículo 22.1, letra a), o a sus correspondientes actualizaciones, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), y conforme a lo establecido en el artículo 17 en concordancia con el 159.1 de la misma. En el apartado 5 del Cuadro de Características del presente Pliego se especifica el objeto concreto del contrato, así como la codificación correspondiente de la nomenclatura de la Clasificación de Productos por Actividad (CPA) y del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV), así como la de cada uno de los lotes, si los hubiere.

En el supuesto de que hubiera cesión de datos se hará constar, en el apartado 5.1.1 del Cuadro de Características del presente Pliego, la finalidad para la que se ceden los datos.

- 1.1.2.** En el supuesto de que las prestaciones se desglosen en lotes, éstos se detallarán en el apartado 5.3 y 12 del Cuadro de Características, asignándoles un número correlativo.
- 1.1.3.** El objeto del presente contrato va dirigido a satisfacer las necesidades de la Administración contratante a las que se refiere el apartado 6 del Cuadro de Características.

La prestación del servicio se efectuará conforme a las condiciones que figuran en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que forman parte del contrato.

- 1.1.4.** En caso de servicios que conlleven prestaciones en favor de la ciudadanía se estará a lo indicado en el apartado 22.9.2 del cuadro de características de este pliego en relación a lo establecido en el artículo 312 LCSP.

## **1.2. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.**

- 1.2.1.** El importe de crédito presupuestario (presupuesto base de licitación IVA incluido) para este contrato es el indicado en el apartado 10.1 del Cuadro de Características, que se imputará a la aplicación presupuestaria indicada en el mismo y será distribuido conforme a las anualidades señaladas en el apartado 10.2 del citado cuadro.
- 1.2.2.** Para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración como consecuencia del cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Gerencia Regional de Salud. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
- 1.2.3.** Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. En este caso, la adjudicación del contrato quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio presupuestario correspondiente.

## **1.3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.**

El presupuesto base de licitación del contrato como límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, se formula de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 11 del Cuadro de Características, desglosando los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación.

En los contratos en que el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir del convenio laboral de referencia.

## **1.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO**

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el apartado 13 del Cuadro de Características de este Pliego, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y la publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor estimado, que tendrá en cuenta los precios habituales del mercado, se establece en dicho apartado 13.

## **1.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO.**

- 1.5.1.** La determinación del precio de licitación será a tanto alzado, por precios referidos a componentes de la prestación o a unidades de ejecución o de tiempo, por aplicación de honorarios por tarifas o por la combinación de varias de estas modalidades, de acuerdo con lo que se especifique en el apartado 12 del Cuadro de Características de este Pliego.
- 1.5.2.** Los precios parciales que en su caso se establezcan para formular el precio total, en función de las diferentes prestaciones que constituyan el objeto del contrato y que figuren en el apartado 12.6 del Cuadro de Características, no podrán ser superados en ningún caso por los licitadores al hacer sus respectivas ofertas.
- 1.5.3.** En el caso que la licitación se efectúe por lotes el precio máximo de cada uno de ellos será el establecido en los apartados 12.1 y 12.2 del Cuadro de Características.
- 1.5.4.** En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente

## **1.6. VARIANTES.**

- 1.6.1.** Para la admisión de variantes se estará a lo dispuesto en el apartado 7 del Cuadro de Características.
- 1.6.2.** En el supuesto de que se autoricen la presentación de variantes, los licitadores las incluirán en sus proposiciones, sin que el número de variantes pueda ser superior al indicado en el apartado 7 del Cuadro de Características.

El concepto de variante vendrá delimitado por los elementos y condiciones definidos en el apartado 7 del citado Cuadro de Características. No se admitirán variantes sobre extremos no indicados en dicho apartado.

- 1.6.3.** Cuando se haya autorizado la presentación de variantes, los licitadores podrán presentar ofertas variantes sin la necesidad de presentar una oferta base excepto que, en el apartado 7 del cuadro de características, se exija su presentación.

El licitador identificará las ofertas en su proposición indicando, en su caso, la oferta base (como OB) y, en todo caso, las ofertadas como ofertas variantes (como V1, V2,...), numerándolas consecutivamente. En el caso de presentar oferta base, únicamente podrá existir una con esta denominación.

- 1.6.4.** Serán excluidos los licitadores que presenten variantes, cuando no se admitan expresamente en este Pliego.

## **1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

- 1.7.1.** El plazo total de ejecución del contrato y los plazos parciales, si los hubiese, son los establecidos en el apartado 8 del Cuadro de Características del presente Pliego, y producirá efectos conforme a lo indicado en el mismo.
- 1.7.2.** El contratista procederá a la ejecución del servicio en el plazo señalado en el apartado 8 del Cuadro de Características, salvo que por la naturaleza del contrato se hubiera ofertado otro inferior, que será en ese caso el exigible si así lo estima el órgano de contratación. Si el plazo ha sido objeto de valoración, aquel que haya ofertado el adjudicatario será el exigible en todo caso.
- 1.7.3.** Excepcionalmente, en los contratos de servicios de prestación sucesiva se podrá establecer un plazo de duración superior a cinco años, cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones directamente relacionadas con el contrato y éstas no sean susceptibles de utilizarse en el resto de la actividad productiva del contratista o su utilización fuera antieconómica, siempre que la amortización de dichas inversiones sea un coste relevante en la prestación del servicio, circunstancias que deberán ser justificadas en el expediente de contratación con indicación de las inversiones a las que se refiera y de su período de recuperación.
- 1.7.4** No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos.

## **1.8. PRÓRROGA.**

- 1.8.1.** El contrato derivado de la presente licitación será susceptible de prórroga, si así se establece, en la forma y condiciones indicadas en el apartado 9 del Cuadro de Características, permaneciendo las características del mismo inalterables durante el periodo de ejecución de éstas.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.

- 1.8.2.** La prórroga del contrato será siempre expresa y se formalizará, previa tramitación del correspondiente expediente administrativo, en documento suscrito por ambas partes, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 29.2 al 5 LCSP

## 1.9. PERFIL DE CONTRATANTE

El anuncio de licitación se publicará en el perfil de contratante de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma> junto con los pliegos y el resto de documentación en los términos los que se refiere el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público.

## 1.10. SOLICITUDES, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

Conforme al apartado 1 f) de la D.A 16ª el nivel de seguridad exigido para los medios de comunicación electrónicos utilizados en las diferentes fases de los procedimientos de licitación y de ejecución de contratos será proporcional a los riesgos asociados a los intercambios de información a realizar en el Servicio Notificación Electrónica de Castilla y León.

Los licitadores y adjudicatarios deberán contar con certificados electrónicos cualificados de firma electrónica avanzada y cualificada expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

De conformidad con lo dispuesto en el apartado primero de la D.A 15ª de la LCSP en combinación con el artículo 28.2.a) del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, las notificaciones por medios electrónicos al contratista se practicarán a través del Buzón electrónico del ciudadano, como sistema de dirección electrónica, habilitado en la Sede Electrónica de la Administración de Castilla y León en la forma regulada en el artículo 29 del citado Decreto.

Para la práctica de notificaciones a través del Buzón electrónico del ciudadano, en la documentación administrativa que acompañe a la oferta el licitador (artículo 140.1.a) 4º) de la LCSP) deberá identificar al menos una persona física de contacto que represente a la empresa (no se requiere que tenga la condición de apoderado), que haya creado su buzón electrónico del ciudadano en el apartado notificaciones electrónicas del portal de la Junta de Castilla y León, [www.jcyl.es](http://www.jcyl.es) (actualmente la dirección electrónica <https://www3.ae.jcyl.es/nofb/>) y esté suscrito en este buzón a los procedimientos de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**.

El servicio de atención al ciudadano 012 (983 327 850 desde fuera de Castilla y León) podrá asistir a los licitadores en el proceso de alta, quienes en todo caso pueden consultar los requisitos técnicos de los que debe disponer su equipo si acceden con el navegador a la dirección <http://www.ae.jcyl.es/reqae2/>.

Las notificaciones electrónicas, se dirigirán a la persona de contacto que se haya identificado. En el caso de que el licitador o contratista quiera designar otra persona de contacto deberá ponerlo en conocimiento del órgano de contratación. Hasta que se produzca la puesta en conocimiento de la nueva persona de contacto, se entienden



válidamente realizadas las notificaciones cursadas a quien el licitador o contratista hubiere designado.

En fase de licitación, todas las comunicaciones se realizarán exclusivamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La adjudicación de los contratos y su formalización se publicará en el perfil de contratante.

Las notificaciones correspondientes a la formalización y a la fase de ejecución contractual se practicarán a través del **Servicio de Notificación Electrónica de Castilla y León**.

En fase de ejecución contractual, las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se presentarán en formato electrónico en el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, cuyo funcionamiento se regula en el capítulo V del Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. No obstante, las copias auténticas de la escritura pública de constitución de la UTE a que se refiere el artículo 69.1 de la LCSP y la de cesión de contrato a que se refiere el artículo 214.2 d) de la LCSP se presentarán directamente ante los servicios dependientes del órgano de contratación.

La presentación al Registro electrónico se realizará a través del formulario “Solicitud de trámites del procedimiento de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**” que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es>”.

Con carácter previo al registro electrónico de la solicitud, escrito o comunicación y en su caso a los anexos, los documentos deberán ser autenticados mediante una firma electrónica avanzada y cualificada, de acuerdo con la normativa vigente.

En el registro electrónico los documentos Anexos deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES).

Si la presentación por Registro electrónico de las solicitudes, escritos y comunicaciones que el contratista dirija al órgano de contratación, se realizara por persona física que carece de facultades para representar a la empresa contratista, deberá obtenerse, antes de su presentación por Registro, de la persona física con facultades de representación, la firma electrónica de la documentación acreditativa del trámite correspondiente.

Para que la firma electrónica de la persona física con poderes que se recaba, pueda reconocerla el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, deberá acceder al apartado Firma Externa de Documentos JCYL, (actualmente en la dirección electrónica <https://www.ae.jcyl.es/fiex/> o en el enlace directo disponible en <http://www.contratacion.jcyl.es/>) y firmar la documentación.

Firmada la documentación se generará un fichero en formato pdf.xml por cada documento firmado, que deberá adjuntarse posteriormente como Anexo en el Registro electrónico por la persona física que vaya a realizar el Registro.

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento no excederá de 5 MB.

**En ningún caso se podrá utilizar el Registro electrónico de la Administración de Castilla y León, ni otra aplicación informática de envío de documentación para presentar las ofertas objeto de licitación al no poder garantizar el secreto de las mismas hasta el momento en que proceda su apertura.**

## **2. LICITACIÓN DEL CONTRATO**

### **2.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.**

**2.1.1.** La adjudicación del contrato se llevará a cabo mediante Procedimiento Abierto Simplificado, de acuerdo con el régimen general previsto en la Subsección Primera y Segunda, Sección Segunda del Capítulo I, del Título I, del Libro II, del LCSP.

### **2.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.**

#### **2.2.1. Personas naturales o jurídicas**

Sólo podrán concurrir a la adjudicación del contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica de la forma establecida en el presente Pliego.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.

Podrán ser excluidas de la licitación las empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas relativas al contrato objeto de la adjudicación, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del procedimiento de contratación cuando de su participación se derive que se falsee la competencia o se infrinja el principio de igualdad de trato, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 LCSP.

#### **2.2.2. Empresarios extranjeros.**

**2.2.2.1. Empresas Comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.**

Tendrán capacidad para contratar con esta Administración, en todo caso, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

#### **2.2.2.2. Empresas no Comunitarias.**

Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de La LCSP, en forma sustancialmente análoga.

#### **2.2.3. Uniones de Empresarios**

La Administración podrá contratar con Uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. La duración de las uniones temporales de empresarios será, al menos, coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Los empresarios que concurren agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

### **2.3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS.**

Es requisito que los licitadores estén inscritos en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (Registro Autonómico) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

## **2.4. SOLVENCIA DE LOS LICITADORES.**

- 2.4.1.** Los licitadores acreditarán estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y técnica o profesional determinadas por el órgano de contratación, conforme a lo indicado en el apartado 14 del Cuadro de Características.

Podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

Para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esté incurso en una prohibición de contratar.

Para la solvencia económica y financiera se podrán exigir formas de responsabilidad conjunta entre la empresa licitadora y las otras entidades en la ejecución del contrato, incluso con carácter solidario conforme a lo indicado en el apartado 22.3 del Cuadro de Características.

- 2.4.2.** En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberán acreditar su capacidad y solvencia conforme a los artículos 65 y ss LCSP y a lo establecido en el Cuadro de Características del presente Pliego, de acuerdo con los criterios de selección señalados en el apartado 14 del Cuadro de Características, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la Unión Temporal, las características acreditadas por cada uno de las integrantes de la misma.

Los empresarios que concurren agrupados en las uniones podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal en las mismas condiciones señaladas en el apartado 2.4.1.

- 2.4.3.** Cuando un contrato se divida en lotes, la solvencia económica y financiera se aplicará en relación con cada uno de los lotes. No obstante, se podrá establecer el volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores por referencia a grupos de lotes en el caso de que al adjudicatario se le adjudiquen varios lotes que deban ejecutarse al mismo tiempo.
- 2.4.4** El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de la finalización del plazo de presentación de las proposiciones y debe subsistir en el momento de la perfección del contrato.

## 2.5. LICITACIÓN.

### 2.5.1. Documentación.

#### **2.5.1.1- Procedimiento que únicamente contiene criterios evaluables mediante fórmulas.**

##### **- Sobre o archivo electrónico único: contenido**

##### **A) Declaración responsable según Anexo 1 de este pliego.**

- Cuando el pliego prevea la **división en lotes** del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

- Si se hubiera presentado la solicitud de inscripción en el ROLECE o Registro autonómico, debe aportar junto con la declaración la siguiente documentación
  - Acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el correspondiente Registro, y
  - Declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

##### **B) Oferta Económica.**

- 1- La oferta económica se formulará ajustada al modelo que se adjunta como **ANEXO Nº 2** de este Pliego.
- 2- La oferta económica deberá estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
- 3- No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
- 4- Los precios ofertados se indicarán en euros, debiendo en todo caso aparecer en partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido. Formará parte del precio cualquier otro tributo que como consecuencia de la realización del servicio pudiera corresponder.
- 5- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, salvo que en el apartado 7 del Cuadro de Características se permita o exija la presentación de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición económica en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

- 6- Las ofertas económicas no podrán exceder del precio de licitación formulado por la Administración a tanto alzado, o de los precios unitarios referidos a componentes de la prestación o a las unidades de ejecución o de tiempo, o a honorarios por tarifas, en su caso, establecidos en el apartado 12 del Cuadro de Características.

En el supuesto de que se admita la licitación por lotes, la oferta económica no podrá superar el presupuesto y/o precio máximo de licitación de cada uno de ellos.

En el caso de que en el precio formulado por la Administración (total o por lotes) se hayan indicado importes parciales correspondientes a las distintas prestaciones que constituyan el objeto del contrato, el licitador deberá ofertar expresamente el precio de cada una de las prestaciones. La oferta económica, en ningún caso podrá superar los importes parciales del expediente de contratación establecidos en el apartado 12 del cuadro de características de este pliego.

Las ofertas que excedan cualesquiera de los precios de la licitación (a tanto alzado, unitarios, por lote o precios parciales) serán rechazadas y excluidas de la licitación.

#### **C) Resto de criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas**

Se presentarán los documentos que permitan valorar la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas y que están indicados en el apartado 15.1.2 del Cuadro de Características de este Pliego. A los efectos de valoración de la documentación aportada por el licitador, se deberán presentar los documentos firmados.

En el caso de que se establezcan modelos de documentos para la presentación de la oferta de estos criterios, los mismos se formularán de forma ajustada a los citados modelos.

#### **D) Unión temporal de empresas.**

En caso de que la oferta se presentara por una unión temporal de empresarios, a la declaración responsable se deberá acompañar el compromiso de constitución de dicha unión temporal de empresas.

#### **E) Otros documentos complementarios.**

Además de la aportación de los documentos reseñados anteriormente, será requisito indispensable para licitar, la presentación de los documentos específicos que se relacionen, en su caso, en el apartado 20.1 del Cuadro de Características.

#### **F) Documentación técnica exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación.**



### **2.5.1.2- Procedimiento con criterios que dependen de juicio de valor y criterios evaluables mediante fórmulas.**

#### **- Se presentarán dos sobres o archivos electrónicos:**

- Sobre de CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR, hasta un máximo del 25 % o del 45% si fueran prestaciones de carácter intelectual.
- Sobre de CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

- En el **Sobre de “CRITERIOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR”** se incluirá la siguiente documentación:

#### **A) Declaración responsable, según modelo del ANEXO 1 de este pliego.**

-Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia económica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportará una declaración responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

-Si se hubiera presentado la solicitud de inscripción en el ROLECE o Registro autonómico, debe aportar junto con la declaración la siguiente documentación:

- Acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el correspondiente Registro, y
- Declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

#### **B) Los documentos que permitan valorar la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor y que están indicados en el apartado 15.1.1 del Cuadro de Características de este Pliego. A los efectos de valoración de la documentación aportada por el licitador, se deberán presentar los documentos firmados.**

#### **C) Cualquier otra documentación técnica que se exija en el Pliego de Prescripciones Técnicas.**

#### **D) Unión temporal de empresas.**

En el caso de que la oferta se presentará por una unión temporal de empresarios, a la declaración responsable se deberá acompañar el compromiso de constitución de dicha unión temporal de empresas.

#### **E) Otros documentos complementarios.**



Además de la aportación de los documentos reseñados anteriormente, será requisito indispensable para licitar, la presentación de los documentos específicos que se relacionen, en su caso, en el apartado 20.1 del Cuadro de Características.

La inclusión en este sobre de documentación que esté relacionada con los criterios evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas dará lugar a la exclusión de la proposición del procedimiento de adjudicación por vulnerar el carácter secreto que han de tener las proposiciones.

- En el Sobre de “**CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS**” se incluirá la siguiente documentación de forma separada y ajustada a los modelos indicados en este pliego:

#### **A) Oferta Económica.**

- 1- La oferta económica se formulará ajustada al modelo que se adjunta como **ANEXO Nº 2** de este Pliego.
- 2- La oferta económica deberá estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.
- 3- No se aceptarán aquellas ofertas que tengan omisiones, errores, o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.
- 4- Los precios ofertados se indicarán en euros, debiendo en todo caso aparecer en partida independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que deba ser repercutido. Formará parte del precio cualquier otro tributo que como consecuencia de la realización del servicio pudiera corresponder.
- 5- Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, salvo que en el apartado 7 del Cuadro de Características se permita o exija la presentación de variantes. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición económica en unión temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
- 6- Las ofertas económicas no podrán exceder del precio de licitación formulado por la Administración a tanto alzado o de los precios unitarios referidos a componentes de la prestación o a las unidades de ejecución o de tiempo, o a honorarios por tarifas, en su caso, establecidos en el apartado 12 del Cuadro de Características.

En el supuesto de que se admita la licitación por lotes, la oferta económica no podrá superar el presupuesto y/o precio máximo de licitación de cada uno de ellos.

En el caso de que en el precio formulado por la Administración (total o por lotes) se hayan indicado importes parciales correspondientes a las distintas prestaciones que constituyan el objeto del contrato, el licitador deberá ofertar expresamente el precio de cada una de las prestaciones. La oferta económica, en ningún caso podrá



superar los importes parciales del expediente de contratación establecidos en el apartado 12 del cuadro de características de este pliego.

Las ofertas que excedan cualesquiera de los precios de la licitación (a tanto alzado, unitarios, por lote o precios parciales) serán rechazadas y excluidas de la licitación.

### **B) Resto de criterios de adjudicación evaluables mediante aplicación de fórmulas**

Se presentarán los documentos que permitan valorar la proposición de acuerdo con los criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas y que están indicados en el apartado 15.1.2 del Cuadro de Características de este Pliego. A los efectos de valoración de la documentación aportada por el licitador, se deberán presentar los documentos firmados.

En el caso de que se establezcan modelos de documentos para la presentación de la oferta de estos criterios, los mismos se formularán de forma ajustada a los citados modelos.

### **2.5.1.3. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE LA PROPOSICIÓN**

- **En caso de que se puedan presentar variantes.**

El licitador utilizará en la documentación presentada para valorar los criterios de adjudicación, distintos de la oferta económica, la misma denominación y el mismo orden que se haya reseñado en la citada oferta económica, es decir, OB para la oferta base o principal y V para las variantes, numerándolas de forma consecutiva (V1, V2,...)

- **Condiciones de la documentación a presentar:**

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 LCSP, deberán especificarse expresamente qué documentos de la proposición tienen carácter confidencial y los motivos y circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter. **Todos los documentos declarados confidenciales deberán llevar estampado un sello con la leyenda “CONFIDENCIAL”.**

La documentación se presentará en castellano. En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción jurada correspondiente, la Administración contratante no considerará dicha documentación.

### **2.5.2. Plazo de presentación**

Conforme a lo dispuesto en el apartado 3º de la Disposición Adicional Decimoquinta las ofertas se presentarán utilizando medios electrónicos a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (<https://contrataciondelestado.es>), de acuerdo con lo previsto en la Guía de los Servicios de Licitación Electrónica para Empresas que podrán encontrar en el siguiente enlace: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda>. A estos efectos, es requisito inexcusable ser un usuario registrado y rellenar tanto los datos básicos como los datos adicionales (Ver Guía de Utilización de la Plataforma de Contratación del

Sector Público para Empresas, Guía del Operador Económico, disponible en el anterior enlace.

Los licitadores, con carácter previo a su participación en cualquier procedimiento de licitación de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, deberán también darse de alta en el procedimiento de contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN** accediendo al formulario que tiene a su disposición en la Sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. <https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es> "Solicitud de alta/modificación de datos de empresa para la contratación administrativa de la **GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN**".

Los documentos que se presenten por los licitadores y contratistas deberán ir en formato PDF y cumplir el estándar de firma XML Advanced Electronic Signatures (XAdES). El tamaño por documento no excederá de 5 MB.

Las ofertas deberán enviarse a través de la "Herramienta de Preparación y Presentación de Ofertas" de la Plataforma de contratación del Sector Público (PLCSP), por lo que no se admitirán aquellas ofertas que no sean presentadas a través de esta herramienta o dentro del plazo señalado en el anuncio.

Se presentarán los sobres que se generen en la PLCSP.

El plazo para la presentación de las proposiciones empieza el día de la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del contratante y concluye en la fecha indicada en el citado anuncio.

Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto.

### **2.5.3. Justificación de la presentación.**

En el momento de la presentación de las proposiciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público se proporcionará al solicitante, el resguardo acreditativo del día en que la presentación tenga lugar.

### **2.5.4. Aceptación incondicionada del licitador de las cláusulas del pliego.**

La presentación de proposiciones por parte del licitador supone su aceptación incondicionada del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones del presente Pliego, sin salvedad o reserva alguna.

## **3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO**

### **3.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

La custodia electrónica de las ofertas, la apertura y la evaluación electrónica de la documentación, se realizarán a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

### **3.1.1. Mesa de Contratación.**

La Mesa de Contratación estará compuesta, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2001, de 3 de julio del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, por un Presidente, un mínimo de tres vocales y un secretario designado por el órgano de contratación. Entre los vocales figurarán necesariamente un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad y un Interventor.

#### **3.1.1.1. Actuaciones de la Mesa de Contratación.**

La Mesa de Contratación no se hará cargo de documento alguno que no hubiese sido entregado durante el plazo de admisión de ofertas.

**1º.1.-** Cuando **solo existan criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas**, la Mesa de contratación, en el día y hora señalados en el anuncio de licitación, procederá a la apertura de las proposiciones.

En primer lugar, se verificará que las empresas licitadoras están inscritas en el ROLECE o Registro Autonómico, o han acreditado haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación, así como el cumplimiento de los requerimientos del pliego, excluyendo en su caso a los que no cumplan.

Serán rechazadas las proposiciones cuyas ofertas económicas excedan del precio de licitación formulado por la Administración en el apartado 12 del Cuadro de Características.

En el supuesto de que se admita la licitación por lotes, y en la oferta económica se supere el presupuesto y/o precio máximo de licitación de sólo alguno de ellos, la proposición será rechazada de dicho lote.

En el caso de que la licitación tenga precios parciales, la oferta, que supere alguno de los precios parciales, será rechazada en su totalidad.

**1º.2.-** En los **procedimientos en los que existan criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor junto con criterios evaluables mediante fórmulas** la Mesa de contratación procederá a la:

A) Apertura de la documentación relativa a los **criterios dependientes de un juicio de valor.**

En primer lugar, se verificará que las empresas licitadoras están inscritas en el ROLECE o Registro Autonómico, o han acreditado haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva



para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación, excluyendo en su caso a los que no cumplan.

A continuación, se procederá a la apertura de las ofertas contenidas en el sobre de criterios dependientes de un juicio de valor, solicitando los informes técnicos correspondientes para la valoración de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación.

**B) Apertura del resto de documentación que integra la proposición: (criterios evaluables mediante fórmulas.)**

La apertura del resto de documentación que integra la proposición se realizará en la fecha indicada en el perfil de contratante del órgano de contratación.

En dicho acto, en primer lugar, se dará conocimiento de la ponderación asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor, y a continuación se abrirán las proposiciones contenidas en el sobre de **criterios de adjudicación evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas**, dando a conocer su contenido.

Serán rechazadas las proposiciones cuyas ofertas económicas excedan del precio de licitación formulado por la Administración en el apartado 12 del Cuadro de Características.

En el supuesto de que se admita la licitación por lotes, y en la oferta económica se supere el presupuesto y/o precio máximo de licitación de sólo alguno de ellos, la proposición será rechazada de dicho lote

En el caso de que la licitación tenga precios parciales, la oferta, que supere alguno de los precios parciales, será rechazada en su totalidad.

**2º. A continuación** se procede a evaluar los criterios evaluables mediante fórmulas y clasificar las ofertas.

Para la adjudicación del contrato se tendrán en cuenta los criterios de adjudicación de las ofertas con la ponderación atribuida a cada uno de ellos, en la forma que se recoge en el apartado 15 del Cuadro de Características del presente pliego.

**Criterios de desempate:** En los casos en que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas, en aplicación de lo previsto en el artículo 147 LCSP, se procederá de la siguiente manera:

- Se aplicarán los criterios que se establezcan, en su caso, en el apartado 15.3 del Cuadro de Características, Las empresas acreditarán de la forma establecida en el

apartado 20.1.3 del Cuadro de Características, encontrarse en la situación establecida en el citado apartado 15.3 del Cuadro de Características

- En otro caso, se acudirá a lo dispuesto en el artículo 147.2. LCSP.

**3º. Realizar la propuesta de adjudicación** a favor del candidato con mejor puntuación.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la Administración.

En el caso de que en el precio formulado por la Administración (total o por lotes) se hayan indicado importes parciales correspondientes a las distintas prestaciones que constituyan el objeto del contrato, serán rechazadas las proposiciones cuyas ofertas económicas superen los importes parciales del expediente de contratación establecido en el apartado 12 del cuadro de características de este pliego.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149 LCSP, de acuerdo con los parámetros objetivos establecidos en el apartado 15.2 seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles desde el envío de la correspondiente comunicación.

**4º. Comprobar que la empresa** está debidamente constituida, el firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica y no está incurso en ninguna prohibición para contratar, bien mediante su verificación en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o con aportación de los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos que no estén inscritos en cualquiera de esos registros, en el plazo de siete días hábiles concedido para la presentación de la garantía definitiva.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del apartado 4 del artículo 159 LCSP, la mesa requerirá al licitador para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en el número 3 de la letra f del apartado 4 del artículo 159 LCSP.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo de siete días hábiles concedido para la presentación de la garantía definitiva.

**5º. Requerir a la empresa** que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica la siguiente documentación para que se presente dentro del plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento:

- A) El documento de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas referida al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, o el último recibo del pago del Impuesto, acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. No obstante, si las empresas contratistas se encuentran en alguno de los supuestos de exención del Impuesto de Actividades Económicas, recogidos en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán acreditar que se encuentran al corriente de este tributo mediante el procedimiento que le corresponda de entre los señalados a continuación:
1. Declaración expresa responsable de estar en situación legal de exención en el alta en el impuesto.
  2. Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de exención de pago del Impuesto en el epígrafe correspondiente, junto con la declaración responsable de que no se ha dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
  3. Presentación del documento de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto, acompañado de una declaración responsable de que se encuentra exento del pago del impuesto y de que no se ha dado de baja en la matrícula del mismo.
- B) Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes.
- C) Certificación administrativa, expedida por el órgano competente en la forma y con los efectos previstos reglamentariamente, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- D) Declaración responsable ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de que no existen deudas de naturaleza tributaria con la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
- Quando el licitador no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos exigidos reglamentariamente y referidos en los apartados A) a D) anteriores, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.
- E) Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía definitiva conforme a lo establecido en la cláusula 3.2 de este pliego, cuando así se exija en el apartado 16 del Cuadro de Características.
- F) Aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 LCSP y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.
- G) En el caso en el que el licitador haya indicado en la declaración responsable aportada en la licitación que presenta la solicitud de inscripción en el ROLECE o Registro autonómico, debe aportar la siguiente documentación:
- Declaración responsable de no haber recibido requerimiento de subsanación, o en el caso de haberlo recibido declaración de haber aportado la documentación requerida.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.

Cuando el empresario tenga que aportar documentos públicos notariales o registrales presentará directamente las copias auténticas de estos documentos públicos ante los servicios dependientes del órgano de contratación.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

### **3.2. GARANTÍA DEFINITIVA.**

- 3.2.1.** El adjudicatario deberá constituir una garantía definitiva que deberá prestarse en alguna de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP y de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 del Cuadro de Características.

La garantía se depositará en la Caja General de Depósitos de la Tesorería General de la Junta de Castilla y León o en las Secciones de Tesorería de los Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, por el importe señalado en el apartado 16 del Cuadro de Características.

- 3.2.2.** Cuando a consecuencia de la modificación del contrato el precio total del mismo experimente variación, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.

- 3.2.3.** En el supuesto de adjudicarse el contrato a una Unión Temporal de Empresas, la garantía definitiva deberá garantizar solidariamente a todas ellas.

- 3.2.4.** La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del contratista.

En el supuesto de recepción parcial, el contratista sólo podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el apartado 16.4 del Cuadro de Características del presente Pliego.



### **3.3. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.**

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, el órgano de contratación deberá adjudicar, mediante resolución motivada, el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta.

### **3.4. NOTIFICACIÓN A LOS CANDIDATOS O LICITADORES Y PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES.**

La resolución de adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores de conformidad con lo dispuesto en la LCSP y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de quince días.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, recurso suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, y en particular expresará los extremos indicados en el artículo 151.2 del LCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización conforme al artículo 153.3 del LCSP.

### **3.5 DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.**

El órgano de contratación, antes de la formalización, podrá decidir no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente; así como, desistir del procedimiento, en el caso de que existiera una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o reguladoras del procedimiento de adjudicación, de conformidad con el artículo 152 LCSP.

## **4. FORMALIZACION DEL CONTRATO**

### **4.1. DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA FORMALIZACIÓN.**

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá presentar ante el órgano de contratación los siguientes documentos originales:

- A) Cuando la naturaleza del contrato lo requiera, podrá exigirse al adjudicatario, si así se establece en el apartado 20.2 del Cuadro de Características y con el límite establecido en el mismo, la presentación o constitución de un seguro de responsabilidad civil. En este caso, deberá presentar ante la Administración contratante un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil para la realización de actividades de igual



naturaleza a la contratada. Esta póliza cubrirá los daños y perjuicios ocasionados, tanto a la Administración contratante como a terceros, derivados de la calidad de la prestación y de la ejecución del contrato de servicios, por el período de tiempo pactado como de ejecución del contrato.

La Administración contratante podrá requerir al contratista, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, para que acredite la vigencia de la citada póliza.

- B) En el caso de que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Empresas, deberá presentar la escritura pública de la constitución de la citada Unión Temporal de Empresas, debidamente inscrita en el registro correspondiente, procediéndose a aplicar el importe de la garantía definitiva prestada solidariamente por los miembros de la UTE, de acuerdo con la cláusula 3.2.3, a favor de la misma.
- C) En el caso de que tenga intención de subcontratar presentará escrito en el que se ponga de manifiesto al órgano de contratación la intención de subcontratar parte de la prestación de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5.8 del presente PCAP.
- D) En el caso de cesión de datos para su tratamiento, el contratista, deberá presentar antes de la formalización del contrato una declaración en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- E) Cuantos documentos complementarios fuesen requeridos por el órgano de contratación.

#### **4.2. FORMALIZACIÓN.**

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

Al contrato que se formalice se unirá como anexo un ejemplar de este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con su Cuadro de Características, del Pliego de Prescripciones Técnicas y de la oferta del contratista.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 3.1.1.2.5º -Presentación de documentación previa a la adjudicación- del presente PCAP resultando de aplicación los plazos establecidos anteriormente.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización.

#### **4.3. PUBLICIDAD DE LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.**

La formalización de los contratos se publicará junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato, en el perfil de contratante del órgano de contratación.

### **5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

#### **5.1. FORMA DE EJECUCIÓN.**

- 5.1.1.** El contrato se ejecutará a riesgo y ventura del contratista, con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación dé la Administración al contratista. El contratista contará con el personal adecuado para la ejecución del contrato. Si fuera necesario procederá inmediatamente a la sustitución del personal preciso de forma que la buena ejecución del contrato quede siempre asegurada.
- 5.1.2.** Cuando la ejecución del contrato así lo aconseje, la Administración podrá recabar del contratista la designación de una persona que actúe como delegado suyo, para organizar la realización del contrato y poner en práctica las observaciones que para el exacto cumplimiento del contrato le fuesen formuladas por el órgano de contratación.
- 5.1.3.** El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.
- 5.1.4.** La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas que sean precisas correrá siempre a cargo del adjudicatario quien deberá pedir las en su propio nombre.

**5.1.5.** En los contratos que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía el contratista está obligado a prestar el servicio con sujeción a las obligaciones recogidas en el artículo 312. b) LCSP

## **5.2. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Al responsable del contrato designado en el apartado 22.1 del Cuadro de características de este pliego, le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 LCSP.

El responsable del contrato tiene la facultad de inspeccionar, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido. El coste de estos trabajos, con el límite del 2 por 100 del importe de adjudicación (IVA excluido) o del importe estimado (IVA excluido) en el caso de precios unitarios, será por cuenta del adjudicatario

El contratista facilitará la visita y el examen de cualquier proceso o fase de los trabajos así como los medios necesarios para que puedan desempeñar, si así se estimara oportuno, las citadas funciones en las dependencias de aquel.

El contratista o su delegado acompañarán en sus visitas inspectoras al responsable del contrato que tendrá libre acceso a todos los lugares donde se esté desarrollando la ejecución del contrato.

## **5.3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

Las condiciones especiales de ejecución del contrato son las que con carácter obligatorio y, en su caso, potestativo se recogen en el apartado 22.2 del Cuadro de Características de este pliego.

Si no se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial a las condiciones especiales de ejecución, su incumplimiento dará lugar a las penalidades recogidas en el apartado 22.4 del Cuadro de Características de este pliego, calificándose asimismo como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71.

Si a las condiciones especiales de ejecución se les atribuye el carácter de obligación contractual esencial su incumplimiento será causa de resolución del contrato a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

En todos los contratos con tratamiento de datos, además de las condiciones especiales requeridas como mínimo, se exige al contratista como condición especial de ejecución del contrato el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos. Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo.

## **5.4. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.**

**5.4.1.** Una vez perfeccionado el contrato, solo podrá modificarse por razones de interés público en los casos previstos en los artículos 203 y siguientes de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 y 207 de la LCSP.

En el caso de tratarse de modificaciones a las que se refiere el artículo 204 del LCSP, estas solo se podrán realizar en los términos recogidos en el apartado 22.5 del Cuadro de Características de este pliego.

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

**5.4.2.** Las modificaciones serán obligatorias para el contratista, hasta el 20 % del precio inicial del contrato, IVA excluido, sin que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades a reclamar indemnización por dichas causas.

**5.4.3.** No podrán introducirse modificaciones en el contenido del contrato sin la debida autorización y aprobación por el órgano de contratación mediante la tramitación del oportuno expediente.

## **5.5. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.**

La suspensión de la ejecución del contrato podrá acordarse por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos 208 de la LCSP.

El acta de suspensión será firmada por un representante del órgano de contratación y el contratista y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.

Acordada la suspensión, el órgano de contratación abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción al punto 2 del artículo 208 de la LCSP.

## **5.6. ENTREGA DE LOS TRABAJOS Y REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.**

**5.6.1.** La recepción y liquidación del contrato se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 210 LCSP.

El contratista deberá prestar el servicio correspondiente dentro del plazo estipulado y en las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, debiendo efectuar, en su caso, la prestación en el lugar y forma indicados en el apartado 18 del Cuadro de Características de este pliego.

**5.6.2.** Dentro del mes siguiente a la realización del objeto del contrato, o en el que plazo que se determine por razón de sus características en el apartado 18 del Cuadro de Características del presente pliego, se exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad.

**5.6.3.** La Administración determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos o servicios efectuados no se adecuan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho.

En el caso de que el órgano receptor del servicio contratado estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, dará por escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello fije y las observaciones que estime oportunas.

Si existiesen reclamaciones por parte del contratista respecto de las observaciones formuladas por el órgano receptor del servicio, el órgano de contratación, previo informe técnico al respecto, resolverá sobre el particular.

Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las observaciones del órgano receptor se entenderá que se encuentra conforme con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados.

## **5.7. CESIÓN DE CONTRATO.**

De conformidad con el artículo 214 de la LCSP los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

Para hacer efectiva la cesión del contrato es necesario:

- a) Que el órgano de contratación autorice de forma previa y expresa, la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar.
- d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública.

## **5.8. SUBCONTRATACION.**

Se podrá subcontratar con terceros la realización parcial de la prestación del contrato, de acuerdo con el artículo 215 LCSP y en la forma prevista en el apartado 20.1.2 del cuadro de características para los licitadores.

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Así mismo debe notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El subcontratista está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales.

## **6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES**

### **6.1. ABONOS AL CONTRATISTA.**

**6.1.1.** El abono del servicio objeto del contrato se condiciona a la declaración de conformidad de la Administración y se realizará en la forma prevista en el apartado 19 del Cuadro de Características de este Pliego. El pago del precio se realizará previa presentación de la factura/s y expedición por el órgano administrativo correspondiente del acta de recepción o certificación de conformidad según proceda.

El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos que se estipulen.

**6.1.2.** Cuando como consecuencia del incumplimiento del plazo se hubiere producido una disminución de prestaciones no recuperables y este perjuicio no deba correr a cargo de la Administración, en virtud de la legislación aplicable, o de lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se reducirá la parte del precio que corresponda a dichas prestaciones. Las reducciones o deducciones en el abono del precio que procedan por la disminución de prestaciones no recuperables o la baja en el rendimiento convenido se producirán con independencia de los efectos de la indemnización, resolución, con o sin pérdida de fianza, o penalidad a que pudiera dar lugar el incumplimiento del plazo.

**6.1.3.** Conforme al punto 1 de la Disposición Adicional del Decreto 3/2013, de 24 de enero, por el que se crea la Plataforma de Facturación Electrónica de la Comunidad de Castilla y León, el contratista está obligado a facturar electrónicamente a través de la

Plataforma de Facturación Electrónica las contraprestaciones objeto del contrato. Con las excepciones fijadas en el artículo único del Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen de la obligación de facturación electrónica determinadas facturas.

El contratista deberá consignar, en las facturas electrónicas que emita, el código de contrato, del que deriva la factura en cualquiera de estas dos etiquetas 3.1.6.1.5. Receiver Contract Reference / 3.1.6.1.7. Receiver Transaction Reference.

- 6.1.4.** Las facturas que emita el contratista se abonarán mediante transferencia bancaria. Éstas deberán incluir todos los justificantes documentales y reunir los requisitos que conforme a las normas vigentes resulten procedentes.

## **6.2. REVISIÓN DE PRECIOS.**

Al presente contrato le será de aplicación lo establecido en los artículos 103 y ss. LCSP para la revisión de precios, así como en los correlativos reglamentarios. En su caso, la revisión de precios se realizará de acuerdo con lo establecido en el apartado 12.7 del cuadro de características de este pliego.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura. Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, tales como los derivados de diferencias temporales en la aprobación de los índices de precios aplicables al contrato, se podrán hacer efectivos en la certificación final o en la liquidación del contrato.

## **6.3. OBLIGACIONES Y GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.**

### **6.3.1. Obligaciones del contratista.**

El contratista estará obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia medioambiental, laboral y de protección de datos establecidas en el derecho de la Unión Europea, en el derecho nacional o por las disposiciones de derecho internacional que vinculen al Estado, en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

Asimismo es de obligado cumplimiento la normativa de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación respecto de los trabajos objeto del contrato, sin que, en ningún caso, pueda alegarse derecho alguno por el personal de que disponga el contratista para la ejecución del contrato, en relación con la Administración contratante, ni exigirse a ésta responsabilidades de cualquier clase como consecuencia de las obligaciones existentes entre el adjudicatario y sus empleados, aun en el supuesto de que los despidos o medidas que se adopten se basen en el incumplimiento, interpretación o resolución del contrato.



### **6.3.2. Gastos exigibles al contratista.**

El contratista está obligado a satisfacer los gastos que se deriven de la formalización del contrato en escritura pública, las indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales, los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, documentos o cualquier otra información de Organismos Oficiales o particulares, los correspondientes a pruebas, ensayos, etc, y, en general, cualesquiera otros gastos a que hubiera lugar para la prestación del servicio.

La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas correrá siempre a cargo del adjudicatario, que deberá pedir las en su propio nombre.

### **6.3.3. Penalidades administrativas.**

Dará lugar a la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 192 de la LCSP o las que, en su caso, se establezcan en el apartado 22.4 del Cuadro de Características de este pliego:

- el cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato, por parte del contratista.
- el incumplimiento por el contratista de los compromisos que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 de la LCSP, y que no tengan atribuido el carácter de obligación contractual esencial, y
- el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato del artículo 202 de la LCSP que no tengan el carácter de obligación contractual esencial.

De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial y la Administración no opte por la resolución, procede la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo, o las que, en su caso, se establezcan en el citado apartado 22.4 del Cuadro de Características.

Las penalidades previstas en los dos párrafos anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato, previa audiencia al contratista, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

La aplicación y pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

## **7. EXTINCIÓN DEL CONTRATO**

### **7.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

#### **7.1.1. Cumplimiento.**

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la totalidad de la prestación de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración.

#### **7.1.2. Plazo de garantía.**

**7.1.2.1.** Salvo que en el apartado 17 del Cuadro de Características de este pliego aparezca exceptuado, se establecerá en los contratos un plazo de garantía a contar desde la fecha de recepción o conformidad, transcurrido el cual, sin objeciones por parte de la Administración, y salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Dicho plazo de garantía será el señalado en el apartado 17 del citado Cuadro de Características.

**7.1.2.2.** Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista la subsanación de los mismos

**7.1.2.3.** Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 314 y 315 del LCSP sobre subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto la elaboración de proyectos de obras.

#### **7.1.3. Liquidación del contrato.**

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, la variación que durante la correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales serán recogidas en la liquidación, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato.

La liquidación del contrato se efectuará a la conclusión del plazo de garantía, en la forma y con los efectos establecidos en el artículo 210 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantía y aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades para el contratista, se devolverá la garantía constituida de acuerdo con lo establecido en el artículo 111 de la LCSP.

## **7.2. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.**

El contrato podrá extinguirse por cualquiera de las causas de resolución enunciadas en el artículo 211 de la LCSP, o por las causas específicas establecidas en su artículo 313 de la citada LCSP.

En el caso de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía, también son causas de resolución del contrato la establecidas en las letras c), d), y f) del artículo 294 LCSP, en aplicación del apartado g) del artículo 312 LCSP.

Asimismo, será causa de resolución del contrato el incumplimiento de las obligaciones esenciales calificadas como tales en el apartado 22.8 del Cuadro de Características del pliego.

Los efectos de la resolución se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 213 y 313 del citado texto normativo.

## **8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

- 8.1.** El contratista responderá de todos los daños y perjuicios causados a la Administración dentro del proceso contractual y a él imputables. La cantidad en que se concreten tales daños, será exigible por la vía de apremio administrativo.
- 8.2.** El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, debiendo indemnizar en este caso a la Administración y/o a terceros perjudicados.
- 8.3.** Igualmente serán de cuenta del contratista los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

## **9. REGIMEN JURÍDICO**

### **9.1. NORMAS GENERALES.**

El contrato que se regula por el presente Pliego es de naturaleza administrativa y se registrá, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, para lo no previsto en él, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por sus disposiciones de desarrollo, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, (B.O.E. de 26 de octubre), modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto (BOE de 5 de septiembre), por el

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo (BOE de 15 de mayo) por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no contradigan a la LCSP y a sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. A todas ellas quedan sometidas expresamente ambas partes.

En los contratos de servicio que conlleven prestaciones a favor de la ciudadanía, a los que se refiere el artículo 312 LCSP, además de las normas anteriormente citadas, también les será de aplicación el régimen jurídico específico de la prestación del servicio que se indique en el apartado 22.9.2 del cuadro de características del PCAP.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos anexos, así como la oferta presentada por el licitador revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos citados y de la oferta presentada por el licitador, siendo sus cláusulas parte integrante de los mismos.

En caso de discordancia entre cualquier documento contractual y el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevalecerá este último, salvo que en el documento contractual se establezca otra jerarquía.

## **9.2. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.**

**9.2.1.** En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea superior a cien mil euros se podrá interponer recurso especial en materia de contratación contra el anuncio de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación; los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; el acuerdo de adjudicación; y contra las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

**9.2.2.** Todo aquel que se proponga interponer este recurso, contra alguno de los actos indicados en el apartado anterior, presentará un escrito en el plazo de quince días hábiles que se computa en la forma que se indica en el artículo 50.1 del LCSP.

No obstante, de conformidad con el artículo 50.2 LCSP cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad previstas en el apartado 2, letras c), d), e) o f) del artículo 39, el plazo de interposición será el siguiente:

a) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de la adjudicación a su favor.

b) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.

**9.2.3.** El escrito de interposición se presentará, en la forma indicada en el artículo 51.1 LCSP, en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del recurso.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

**9.2.4** Contra las actuaciones que quepa interponer recurso especial en materia de contratación no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

### **9.3. RECURSOS ORDINARIOS.**

En los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a cien mil euros, y cuando sea superior a dicho importe y se trate de actos no sujetos a recurso especial en materia de contratación, podrán interponerse los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra este pliego y contra los demás actos de este expediente se podrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo al recurso contencioso administrativo. El plazo de interposición del recurso es de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.

### **9.4. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.**

**9.4.1.** El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos.

**9.4.2.** El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.

**9.4.3.** El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de

finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

**9.4.4.** En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, los destine a finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el presente contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

**9.4.5.** La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento de los datos, se compromete a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, según lo establecido en la legislación vigente de protección de datos de carácter personal.

**9.4.6.** El adjudicatario, una vez cumplida la responsabilidad contractual, se compromete a devolver a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, los datos objeto de tratamiento, soportes o documentos en que estos consten, así como a destruir aquellos según instrucciones del responsable del tratamiento.

## **9.5. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.**

El órgano de contratación, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el artículo 190 LCSP, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución, determinar los efectos de esta y la inspección de las actividades del contratista, limitando su ejercicio a los aspectos que tengan relación con la ejecución del contrato.

Dichos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

De conformidad con el artículo 27 de la LCSP el orden jurisdiccional competente es el contencioso – administrativo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa.

## **10. ANEXOS AL PRESENTE PLIEGO**

Los Anexos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

- ANEXO Nº 1.- Declaración responsable.
- ANEXO N 2 - Modelo de oferta económica.

**CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL PLIEGO MODELO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁ DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO**

**1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN**

GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE SEGOVIA

**2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL PROCEDIMIENTO**

HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA

**3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN**

2020013598

**4.- PROCEDIMIENTO, IDENTIFICACION DEL PLIEGO Y RECURSOS**

**4.1.** Procedimiento: *Abierto simplificado*

**4.2.** Identificación del Pliego: *Informado este Pliego Modelo por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad el 28 de enero de 2022 y aprobado por Resolución del Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León de 2 de febrero de 2022*

**4.3.** Tramitación: ☒ Ordinaria ☐ Urgente

**4.4.** Recursos:

☐ Valor estimado superior a cien mil euros: *Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con carácter potestativo podrá interponerse recurso especial en materia de contratación contra este pliego y contra los demás actos de este expediente, de acuerdo con el artículo 44.2 de la LCSP. El plazo de interposición del recurso es de 15 días hábiles. En el caso de que se recurran los pliegos y demás documentos contractuales, el plazo se computa desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado en el perfil del contratante el anuncio de licitación; en el resto de casos el computo del plazo se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LCSP.*

☒ Valor estimado igual o inferior a cien mil euros *Con carácter previo al recurso contencioso administrativo, y con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición contra este pliego y contra los demás actos de este expediente, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas. El plazo de interposición del recurso es de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.*

**5.- OBJETO DEL CONTRATO**

**5.1** Definición: *Realización de procedimientos diagnósticos mediante ultrasonidos (ecografías) a pacientes beneficiarios de Sacyl en el área de influencia la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.*



**5.1.1-Protección de datos personales:** La prestación del servicio conlleva, de acuerdo con la normativa vigente:

☒ Tratamiento de datos personales en servidores de la Administración contratante.

☒ Cesión de datos personales al contratista: (*En este caso de cesión de datos al contratista para su tratamiento*) Finalidad para la cual se ceden los datos al contratista: En este expediente se cederán datos de carácter personal con el objeto de permitir la identificación de los pacientes que deben ser tratados de acuerdo con el protocolo de derivación del centro para la realización de los procedimientos y su inclusión en la historia clínica del Hospital General de Segovia, así como tratar, almacenar y transmitir la información clínica necesaria al citado Hospital.

La obligación de esta finalidad de cesión de datos tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

**5.1.2-El contrato comprende servicios que conllevan prestaciones directas a favor de la ciudadanía (Artículo 312 LCSP):**

☒ SI. En este caso establecer el régimen jurídico de la prestación del servicio en el apartado 22.9.2 de este cuadro de características

☐ NO

## 5.2 Códigos de Clasificación

Código CPA: *86.22.1 Servicios de medicina especializada*

Código CPV: *85121200-5 Servicios médicos especialistas*

## 5.3. Lotes:

☐ SI

☒ NO: El objeto del presente contrato constituye una unidad funcional y no es susceptible de ser dividida en lotes.

### 5.3.1 En el supuesto de existencia de lotes:

| Lote nº | Denominación | Código CPA | Código CPV |
|---------|--------------|------------|------------|
|         |              |            |            |
|         |              |            |            |

### 5.3.2. Condiciones de los lotes:

a) Límite de lotes a licitar por cada licitador:

☐ SI - Número máximo: .....

☐ NO

b) Límite de lotes a adjudicar a cada licitador:

☐ SI - Número máximo: .....

☐ NO

En el caso de división en lotes, los licitadores deberán indicar en la **Declaración responsable del ANEXO 1 la relación de los lotes a los que licita.**

**5.3.3 Ofertas integradoras, en su caso:**

- Combinaciones:

1:

2: .....

La solvencia para cada una de las combinaciones se recoge en el apartado 14.4 y la capacidad en el apartado 20.1.

**6.- NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES A SATISFACER**

*La dotación de plantilla orgánica en el Servicio de Radiología de la GASSE, publicada y aprobada por la Gerencia Regional de Salud, el 13 de octubre del 2020, está compuesta por: 16 radiólogos (1 jefe de servicio, 2 jefes de sección). En la actualidad, son 15 los facultativos los que están trabajando en el Servicio de Radiología y Radiodiagnóstico, con 3 reducciones de jornada, lo que supone un total de 14,03 radiólogos de los 16 que corresponderían. Sin posibilidad, debido a la situación laboral de cubrir las plazas vacantes ni las reducciones de jornada.*

*La demanda de petición de pruebas de imagen (Ecografía, TC, Resonancia Magnética) sigue creciendo de forma exponencial, como consecuencia del aumento de consultas externas, tanto de Atención Hospitalaria como de Atención Primaria. Esto añadido a la necesidad de aumentar la Cartera de Servicios, con pruebas como cardio RMN, artro RMN y RMN paramétrica de próstata, de mayor complejidad, que previamente no se realizaban en este hospital, ha supuesto un significativo incremento de pacientes que están esperando sus pruebas diagnósticas de imagen, para completar su estudio en las consultas de AP, CASE y Hospitales de Referencia. Para poder mantener una actividad sostenible en nuestra área y dada las posibilidades de nuestra provincia, consideramos la ecografía de baja complejidad (cuello, abdomen completo, partes blandas y articulaciones), la que debe ser concertada.*

*En la actualidad, existen estudios aún sin realizar lo que está suponiendo el incremento de la demora media del servicio. La externalización de estudios con menor complejidad de programación, permitirá al Servicio de Radiología centrarse, con mayor intensidad, en la realización de los TC, RM y ecografías más complejas. Para reducir las listas de espera, parece conveniente la concertación de estudios de Ecografía con un centro sanitario privado que se encuentre en Segovia, para minimizar el impacto a los pacientes. Con desarrollo establecido de conexión informática con CASE, para una conectividad rápida con nuestro HIS / RIS / PACS para el envío de estudios e informes radiológicos.*

**7.- VARIANTES**

Admite variantes:

☒ NO

☐ SI

Obligatoriedad de presentar Oferta base

☒ NO

☐ SI

Número de variantes: .....

Elementos y condiciones (requisitos mínimos, modalidades y características de presentación): .....

## 8.- PLAZO DE EJECUCIÓN

**8.1** Plazo de ejecución: *8 meses o desde la formalización del contrato hasta el 31 de diciembre de 2023*

**8.1.1** Duración inicial del contrato: *8 meses*

**8.1.2** Fecha a partir de la cual produce efectos el contrato: desde su formalización prevista el 1 de mayo de 2023 o desde la fecha que se indique en el contrato en el caso de que la formalización se realice en fecha posterior.

**8.2** Duración máxima del contrato, incluidas la/s prórroga/s: *hasta 31 de diciembre de 2023*

**8.3** Plazos parciales:

☐ SI Definir: .....

☒ NO

## 9.- PRÓRROGA

El Pliego admite la prórroga:

☐ SI. Obligatoria para el empresario.

- Duración total de la/s prórroga/s: .....

- Plazo del preaviso si es superior a dos meses: ...

☒ NO

## 10.- CREDITO PRESUPUESTARIO

**10.1** El crédito presupuestario es: (presupuesto base de licitación IVA incluido): *59.940,00€*

*Cuando la determinación del precio se realice mediante **precios unitarios**, el importe de la licitación constituye el importe del contrato y la Administración, de acuerdo con sus necesidades, podrá incrementar el número de las unidades a prestar hasta agotar la totalidad del crédito presupuestario de la licitación. Además, y si continuara la necesidad de consumo, la Administración dentro del plazo contractual podrá realizar consumos adicionales hasta el 10% del importe del contrato, y en su caso de la prórroga, de conformidad con el artículo 309 de la LCSP, para lo cual se recoge en este expediente la financiación presupuestaria necesaria en crédito adicional correspondiente.*

**10.2** Distribución del crédito presupuestario por anualidades: (Ejercicios Presupuestarios)

Años      Aplicación Presupuestaria      Crédito presupuestario: (presupuesto base de licitación IVA incluido)

2023      G/312A02/26406/6      59.940,00€

**10.3** Tramitación presupuestaria del expediente

☒ Tramitación normal del expediente.

☐ Tramitación anticipada del expediente: “La adjudicación del contrato está sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del mismo en el ejercicio presupuestario correspondiente.”

## 11.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

**11.1** El presupuesto base de licitación (IVA incluido) es: (en el caso de precios unitarios el presupuesto base de licitación es máximo estimado): 59.940,00€

(exento de IVA, según artículo 20.1.3 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor añadido)

**11.2** Desglose del presupuesto base de licitación:

### Costes directos:

Recursos humanos y materiales: (60%)

Humanos 40% = 23.976€

Materiales 20% = 11.988€

Costes salariales, en su caso: Desglosados por género y categorías profesionales:

P. Sanitario Facultativo Grupo 1\_70%

TCAE Grupo 4\_65%

P. Administrativo Grupo 4\_30%

Cálculo de costes salariales: \*VI Convenio Colectivo de la Sanidad Privada de la Provincia de Valladolid, de acuerdo con resolución de 15 de septiembre de 2021 de la oficina territorial de trabajo de la delegación territorial de la junta de Castilla y León en Valladolid (BOPV 2021/185 de 27/09/2021)

**Costes indirectos:** Gastos de administración, amortizaciones de maquinaria, costes de Mantenimiento, publicidad, mantenimiento de red comercial, etc. (32%)= 19.180,8€

Otros eventuales gastos: Otros, incluido el Beneficio Industrial (8%) = 4.795,2€

## 12.- DETERMINACION DEL PRECIO

**12.1** Determinación del PRECIO mediante precio a tanto alzado y aplicaciones presupuestarias:

| PRECIO (Sin IVA) | CUANTÍA DEL IVA | PRECIO (Incluido IVA) | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
|                  |                 |                       |                           |

En el caso de existencia de lotes:

| LOTE | PRECIO (Sin IVA) | CUANTÍA DEL IVA | PRECIO (Incluido IVA) | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|
|      |                  |                 |                       |                           |

**12.2** Determinación del PRECIO mediante precio por unidades de ejecución o unidades de tiempo y aplicaciones presupuestarias.

| DENOMINACIÓN                                                                     | Unidades de ejecución o de tiempo estimadas | PRECIO UNITARIO (Sin IVA) | CUANTÍA DEL IVA | PRECIO UNITARIO (Incluido IVA) | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| ECOGRAFÍAS GENERALES (cuello, abdomen completo, partes blandas y articulaciones) | 1.620                                       | 37€                       | 0,00€           | 37€                            | G/312A02/26406/6          |

En el caso de existencia de lotes:

| LOTE | DENOMINACIÓN | Unidades de ejecución o de tiempo estimadas | PRECIO UNITARIO (Sin IVA) | CUANTÍA DEL IVA | PRECIO UNITARIO (Incluido IVA) | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
|      |              |                                             |                           |                 |                                |                           |

En el caso de **precios unitarios**, si el adjudicatario del/los lote/s, hubiera hecho baja en la oferta, la Administración, de acuerdo con sus necesidades reales, podrá consumir prestaciones de servicios hasta la totalidad del crédito presupuestario previsto en el expediente.

En el caso de **precios unitarios**, y teniendo en cuenta que las prestaciones del objeto del contrato son estimadas, no pudiéndose predecir con exactitud la extensión del objeto del mismo, las unidades de prestaciones del servicio a realizar se ceñirán a las necesidades reales de la Administración durante la vigencia del contrato.

### 12.3 Determinación del precio por componentes de la prestación y aplicaciones presupuestarias

| COMPONENTES DE LA PRESTACIÓN | PRECIO UNITARIO (Sin IVA) | CUANTÍA DEL IVA | PRECIO UNITARIO (Incluido IVA) | APLICACIÓN PRESUPUESTARIA |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
|                              |                           |                 |                                |                           |

### 12.4 Determinación del precio por aplicación de honorarios por tarifas: .....

### 12.5 Determinación del precio por combinación de diversas modalidades de determinación: .....

### 12.6 Precios parciales:

☐ SI Definir: .....

☒ NO

### 12.7 Revisión de precios:

☒ NO. (Artículo 103 del LCSP)

☐ SI. Fórmula o sistema de revisión de precios: ....

## 13.- VALOR ESTIMADO

### 13.1 Valor estimado del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 del LCSP (sin IVA):

**65.934€**

### **13.2 Método de cálculo aplicado:**

- Importe de licitación (IVA excluido):59.940€
- Importe incremento previsible de unidades de consumo/ prestación sobre el contrato (IVA excluido):5.994€
- Importe Prórroga (IVA excluido):0€
- Importe incremento previsible de unidades de consumo/ prestación sobre la prórroga (IVA excluido):0€
- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):0€

## **14.- SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL**

**14.1. Solvencia económica y financiera:** Los criterios seleccionados son los que el órgano de contratación considera más adecuados de los previstos en el artículo 87.3 de la LCSP. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato ya que su duración es inferior a un año, es decir, por un importe mínimo de 89.916 €

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario se efectuará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil (artículo 87.3a). Para ello, se presentará una declaración con el volumen anual de negocios de los tres últimos años y se acreditará por medio de las cuentas anuales (en concreto, las hojas de la cuenta de pérdidas y ganancias) el año de mayor volumen, a través de certificación, nota simple o información análoga expedida por el Registro correspondiente, siempre que esté vencido el plazo de presentación y se encuentren depositadas

**14.2. Solvencia técnica o profesional:** Medios de acreditación y condiciones mínimas:

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos (Artículo 90.1a LCSP).

Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros dígitos del código de clasificación CPV.

El importe anual acumulado que el empresario deberá acreditar en el año de mayor ejecución será de 62.937 € (art.90.2 LCSP)

**14.3 Solvencia adicional para servicios** (medios personales y /o materiales)

**14.4 Solvencia y capacidad para cada combinación de ofertas integradoras:**

-1:

#### 14.5 Solvencia técnica para empresas de nueva creación: (Art. 90.4 LCSP)

Las empresas de nueva creación podrán acreditar su solvencia técnica mediante títulos académicos y profesionales del empresario o del responsable del contrato y del personal encargado directamente de su ejecución.

Acreditación documental: mediante la presentación de copia del título de la especialidad previo requerimiento del Hospital

### 15.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

#### 15.1 Relación de los criterios

##### 15.1.1 Criterios de juicio de valor: NO

|     | Forma de valoración | Ponderación |
|-----|---------------------|-------------|
| 1.- |                     |             |
| 2.- |                     |             |
| ... |                     |             |

**UMBRAL MÍNIMO DE PONDERACIÓN QUE, EN EL CONJUNTO DE LOS CRITERIOS CUALITATIVOS QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR, DEBEN OBTENER LAS OFERTAS PARA CONTINUAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN:**

□ *En caso de aplicación, deberá establecerse aquí el umbral mínimo fijado para la licitación, que en ningún caso será inferior al 50 % de la puntuación en el conjunto de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor [artículo 146.3 LCSP]:*

##### 15.1.2 Criterios evaluables mediante fórmulas

|                                                                                                                                                                                   | Forma de valoración                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ponderación     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.- PRECIO                                                                                                                                                                        | $Po = \frac{Pc \times Ob}{Oe}$ <p> <i>P<sub>o</sub>: Puntos oferta</i><br/> <i>P<sub>c</sub>: Puntos criterio 48</i><br/> <i>O<sub>b</sub>: Oferta mínimo importe</i><br/> <i>O<sub>e</sub>: Oferta a evaluar</i> </p> <p><i>Las ofertas con un precio igual al presupuesto base de licitación obtendrá cero puntos</i></p> | HASTA 48 PUNTOS |
| 2.- Sistema de integración indicado en el Anexo II (PPT) está preparado y operativo en el momento de presentar la oferta. Será validado por el Servicio de Informática de la GASS | <p>SI 30 PUNTOS</p> <p>NO 0 PUNTOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HASTA 30 PUNTOS |
| 3.- Integración de resultados en el sistema informático del hospital                                                                                                              | <p>Reducción del plazo de entrega de informes e imágenes respecto al máximo exigido en Anexo I (PPT) 7 días laborales</p> <p>&lt; = 2 días: 22 puntos ; 3 días: 15 puntos;</p> <p>&gt; 3 y &lt; 5 días: 10 puntos</p>                                                                                                       | HASTA 22 PUNTOS |



### **15.2 Consideración del carácter de ofertas anormales o desproporcionadas:**

Parámetros objetivos para la determinación de una oferta como anormal o desproporcionada:  
Se considerarán ofertas anormales o desproporcionadas las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos, teniendo en cuenta únicamente las ofertas consideradas válidas:  
Cuando, concurriendo un solo licitador, el precio ofertado sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.  
Cuando concurren dos licitadores, la que el precio ofertado sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.  
Cuando concurren más de dos licitadores, las que sean inferiores en más de 20 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.

### **15.3 Criterios de desempate:** (artículo 147 de la LCSP)

☒ SI. (Establecer los criterios de desempate a aplicar)

Si tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produce un empate, tendrán preferencia en la adjudicación: Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla

#### Documentación justificativa para acreditar el desempate:

Certificado de la empresa en la que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número de trabajadores con discapacidad de la misma y el número de trabajadores discapacitados fijos de la empresa.

En caso de persistir el empate se aplicará lo establecido en el artículo 147.2 de la LCSP

☐ NO

## **16.- GARANTÍA DEFINITIVA**

### **16.1 Constitución de la Garantía Definitiva:**

☒ SI

☐ NO (justificación de la exención)

### **16.2 Importe total de la garantía definitiva (5 por 100 del precio final ofertado, IVA excluido):**

(En el caso de precios unitarios será el **5 por 100** del presupuesto base de licitación IVA excluido)  
**2.997€**

- Órgano a cuya disposición ha de constituirse la garantía: *Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*
- N.I.F.: *Q4069003D*
- Periodo de vigencia de la garantía. *Conforme a lo señalado en el art. 111 de la LCSP.*

### **16.3 Garantía complementaria** (hasta un máximo de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido IVA)

☐ SI. Cuantía: ☒ NO

### **16.4 Autorización de la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva en caso de recepción parcial:**

☐ SI ☒ NO

**16.5.** Constitución de la garantía por medios electrónicos: **SI** (art. 108.3 de la LCSP), según lo dispuesto en la ORDEN EYH/817/2018, de 16 de julio, por la que se regula la constitución telemática de garantías en efectivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León.



<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/oficina-virtual-caja-general.html>

<https://hacienda.jcyl.es/web/es/oficina-virtual/mediante-constitucion-telematicagarantias.html>

Teléfono de atención a usuarios: 012 (983 324 862, desde fuera de Castilla y León)

## 17.- PLAZO DE GARANTÍA

17.1 Se establece plazo de garantía:

☒ SI      ☐ NO (justificación de la no exigencia)

17.2 Plazo de garantía establecido: *1 mes desde la recepción de conformidad de la totalidad de la prestación del servicio.*

## 18.- LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION O ENTREGA

18.1 Lugar: *Centro Sanitario propuesto por adjudicatario*

18.2 Plazo para la realización del acta de recepción: *Un mes desde la realización objeto del contrato*

## 19.- RÉGIMEN DE PAGO

☐ Pago único, previa entrega y recepción de conformidad de la totalidad del trabajo.

☒ Pagos parciales previa entrega y recepción de las sucesivas fases de ejecución definidas en concordancia con el plazo de ejecución recogido en el apartado 8.3 de este cuadro de características.

Abonos por operaciones preparatorias de la ejecución del contrato: .....

☐ SI. Condiciones: .....

☒ NO

☒ Pagos en base a valoraciones correspondientes al trabajo realmente ejecutado con el siguiente carácter periódico:

☒ Mensual.

☐ Trimestral.

☐ Otro periodo: .....

*En el caso de **precios unitarios**, el abono de las prestaciones adicionales, hasta el 10 % solicitado de acuerdo con el artículo 309 de la LCSP, se realizará con la liquidación del contrato, y con la liquidación de la prórroga, en su caso, y con cargo al crédito adicional retenido al efecto.*

- De conformidad con la Disposición Adicional Trigésimo-Segunda de la LCSP, en las facturas deben constar los siguientes datos:

- Órgano de contratación: *Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia*
- Órgano administrativo con competencias en contabilidad pública: *Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia A07010825*
- Identificación de destinatarios: *se indicará:*
  - **CIF del centro de gasto** Q4069003D
  - **Código y nombre del órgano gestor** A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia
  - **Código y nombre de la unidad tramitadora** A07010825 Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia.



- La conformidad de la factura será realizada por: Dirección de la Gerencia Sanitaria de Segovia o persona en quien delegue.
- Pago directo a los subcontratistas:
  - ☐ SI. Forma de presentación: .....
  - ☒ NO

## 20.- CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION

### **20.1 LICITADORES.**

#### **20.1.1 Documentación.**

- Documentación general que debe incluirse en el sobre 1 o único:

➤ **Declaración responsable, según modelo del ANEXO 1 de este pliego.**

Además de esta Declaración, y en el caso en el que el licitador haya indicado en esta declaración responsable que ha solicitado la solicitud de inscripción en el ROLECE o Registro de licitadores de la comunidad de Castilla y León, debe aportar junto con la declaración la siguiente documentación:

- Acuse de recibo de la solicitud de inscripción emitido por el correspondiente Registro.
- Declaración responsable de haber aportado la documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.
- Documentación específica exigida para **licitar** en función del objeto del contrato:
  - Documentación **TÉCNICA** específica exigida para licitar en función del objeto del contrato y **que debe incluirse en el sobre 1 o único:**
  - **Documentación que permita verificar el cumplimiento del PPT**
  - **Oferta económica**
  - **Documentación que permita valorar criterios evaluables mediante fórmulas**
- Capacidad para cada una de las combinaciones de ofertas integradoras:

Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la ley 9/2017 de LCSP, deberán especificarse expresamente qué documentos de la proposición tienen carácter confidencial y los motivos y circunstancias en base a los cuales debe reconocerse este carácter. Todos los documentos declarados confidenciales deberán llevar estampado un sello con la leyenda "CONFIDENCIAL"

#### **20.1.2 Subcontratación:** *(debe completarse alguna de las siguientes opciones)*

- ☐ Obligación del licitador de indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica o profesional, de los subcontratistas.
- ☒ El licitador deberá indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Esta obligación tiene carácter esencial para el contratista a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.
- ☐ NO se exige información al licitador sobre la subcontratación.
- ☐ NO se permite la subcontratación de conformidad con el art. 215.2. d) y e) LCSP.

#### **20.1.3 Documentación justificativa para acreditar el desempate** si se han establecido, en el

apartado 15.3 de este cuadro de características, criterios de desempate, que sólo se requerirá en el momento que se produzca el empate y a los licitadores que se encuentren en tal situación: Certificado de la empresa en la que conste tanto el número global de trabajadores de plantilla como el número de trabajadores con discapacidad de la misma y el número de trabajadores discapacitados fijos de la empresa.

**20.1.4 Otra documentación exigida a los licitadores:.....**

**20.2 ADJUDICATARIOS.**

**1.- Certificado de Seguro de responsabilidad civil:**

☒ SI ☐ NO

Si procede, indicar el límite de indemnización de la póliza: 300.000€

Deberá presentar ante la Administración contratante un certificado emitido por una entidad aseguradora debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguir de responsabilidad civil para la realización de actividades de igual naturaleza a al contratada.

**2.- Otra documentación a exigir al adjudicatario:**

Copia de la autorización sanitaria de funcionamiento del centro en vigor de acuerdo al RD 1277/2003 de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios o establecimientos sanitarios y Orden SCO/1741/2006 de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del mencionado decreto.

Relación de la plantilla, titulación académica

Documentación que acredite la integración validada con el Hospital General de Segovia

**21.- REQUISITOS ESPECIFICOS DEL ADJUDICATARIO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**21.1 Requisitos específicos del adjudicatario en relación con la ejecución del contrato:**

El adjudicatario del presente contrato deberá observar los principios y disposiciones exigibles por el reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en materia de protección de datos, y a la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.

**22.- CONDICIONES ESPECÍFICAS EN LA EJECUCIÓN DEL/OS CONTRATOS**

**22.1. Responsable del contrato:**

Dirección Médica del Complejo Asistencial de Segovia

**22. 2 Condiciones especiales de ejecución del contrato.**

- **Identificación de la condición/es especial/es de ejecución del contrato:** (Es **obligatorio** que al menos exista una condición especial de ejecución de las indicadas en el artículo 202 LCSP)

La empresa deberá tener en la plantilla que ejecute el contrato deberá tener al menos un 50 % de trabajadores que gocen de estabilidad laboral, se sumarán las horas de estos para calcular el número de trabajadores equivalente a jornada completa.

- **Forma de verificación del cumplimiento de esta condición especial de ejecución:**

Al inicio del contrato, la empresa adjudicataria deberá acreditar tal circunstancia adjuntando



la Relación Nominal de Trabajadores (RNT) y los contratos u otro documento que acredite la contratación indefinida. Cuando fuera preciso se aportarán otros documentos (DNI, etc.) que identifiquen a las personas contratadas indefinidamente.

- Consideración de la condición especial de ejecución como **obligación contractual esencial**:

☐ SI (*causa resolución de contrato en caso de incumplimiento*)

☒ NO (*es obligado fijar penalidades para el caso de incumplimiento*)

2.- En materia de protección de datos de carácter personal: el contratista tiene obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

Esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

### **22.3 Responsabilidad conjunta en la ejecución si el contratista acudió a medios externos para acreditar su solvencia económica y financiera**

☒ NO

☐ SI. Formas...

### **22.4 Penalidades administrativas:**

Concreción de las penalidades:

Las establecidas en el artículo 192 y siguientes de la LCSP

Penalidades por incumplimiento de la condición de especial ejecución:

El incumplimiento de la condición especial de ejecución establecida en el punto 22.2 del PCAP conllevará una penalización en el abono del 10% del importe total del contrato

Otras:

Demora en la emisión y entrega de informe de resultados, más de siete días según se indica en anexo I, conllevará una penalización del 2% de importe total del contrato.

Procedimiento:

. Resolución del órgano competente de inicio del procedimiento penalizador, previo informe del responsable del contrato designado por el órgano de contratación.

. Audiencia al interesado.

. Resolución del órgano competente acerca de la imposición de penalidades.

. Comunicación a la empresa de dicha resolución en la que se especificarán los recursos procedentes.

La Resolución, con especificación de los recursos procedentes, será notificada a la empresa para que proceda a regular la correspondiente factura.

### **22.5 Modificaciones del contrato:**

☐ SI (hasta un máximo del 20 % del precio inicial, IVA excluido)

- Detalles de las modificaciones (alcance y límites)
- Condiciones
- Procedimiento

☒ NO

### **22.6 El objeto del contrato lleva aparejada la cesión del derecho de propiedad intelectual o industrial:**



☐ SI

☒ NO

**22.7 Programa de trabajo.** Se exige:

☐ SI. Plazo de presentación:

☒ NO

**22.8. Resolución de contrato:**

Causas específicas de resolución del contrato: *(indicar el incumplimiento de obligaciones esenciales que son causa de resolución del contrato)*

Se consideran causas de resolución del contrato, cualquiera de las establecidas en el artículo 211 de la ley de Contratos del Sector Público, que serán aplicables y con los efectos establecidos en los artículos 212 y 213 del mismo texto normativo.

El incumplimiento de la condición especial de ejecución por parte del contratista, referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, por tratarse de una obligación contractual esencial, será causa de resolución de contrato, de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

Asimismo serán causas de resolución del contrato la señaladas en las letras c), d) y f) del artículo 294 de la LCSP

**22.9 Otras condiciones específicas para la ejecución del contrato:**

**22.9.1.-** *(En el caso de contratos con cesión de datos personales para su tratamiento)* El contratista tiene la obligación de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la información facilitada en la declaración a que se refiere a la ubicación de los servidores. Esta obligación tiene carácter esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público.

**(En el caso de contratos con tratamiento de datos) PROTECCIÓN DE DATOS DE CATACTER PERSONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

El adjudicatario está obligado expresamente al cumplimiento de lo establecido en la legislación europea y nacional respecto del tratamiento de los datos personales y seguridad de la información, así como en la Política de Seguridad de la Información y Protección de datos vigente en la Gerencia Regional de Salud.

El adjudicatario se compromete a tratar dichos datos personales observando los principios exigibles por la legislación en materia de protección de datos, en particular los relativos a la calidad de los datos, seguridad de los mismos y deber de secreto, así como a cumplir las instrucciones recibidas de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, no aplicando o utilizando dichos datos con finalidades distintas a las especificadas.

El adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo.

En el supuesto de que el adjudicatario, como encargado del tratamiento de los datos, los destine a

finalidad distinta a la estipulada, los comunique o utilice incumpliendo las instrucciones fijadas en el contrato, será considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.

La empresa adjudicataria, como encargada del tratamiento de los datos, se compromete a la observancia de las medidas de seguridad correspondientes al tratamiento de los datos personales de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a los que tiene acceso, de acuerdo al nivel de protección que corresponda a los datos facilitados, según lo establecido en la legislación vigente de protección de datos de carácter personal.

Por su parte, la Gerencia Regional de Salud tratará los datos de carácter personal que se recaban como consecuencia de la relación contractual, con la finalidad de tramitar los expedientes de contratación y la formalización, desarrollo y ejecución del contrato. Se podrán ejercitar los derechos reconocidos en la normativa de protección de datos en la dirección de correo electrónico **dpd@saludcastillayleon.es**; pudiendo, en cualquier caso, interponerse reclamación ante la AEPD ([www.aepd.es](http://www.aepd.es))."

## **22.9.1- DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL**

La empresa adjudicataria acepta expresamente que todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como toda la información y contenidos, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, tecnología, diseño gráfico, código fuente y software, son propiedad exclusiva de la Gerencia Regional de Salud sin que se puedan entender cedidos a la empresa adjudicataria, salvo autorización por parte de la GRS únicamente para el propósito previsto en el contrato, sin que esto suponga ningún tipo de cesión de derechos de propiedad intelectual o industrial.

La empresa adjudicataria no podrá hacer uso del nombre, logotipo o cualquier signo distintivo o material que le haya facilitado la Gerencia Regional de Salud para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato fuera de las circunstancias y fines de este, ni una vez terminada la vigencia del mismo.

Asimismo, queda estrictamente prohibida la utilización de todos los elementos objeto de propiedad intelectual e industrial con fines comerciales o industriales de forma directa o indirecta, así como su reproducción, plagio, distribución, comunicación, modificación, alteración o descompilación, o de cualquier otro modo, en todo o en parte, en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de la Gerencia Regional de Salud.

La Gerencia Regional de Salud ejercerá sus derechos de reproducción, distribución, transmisión, comunicación pública, transformación y cualquier otro derecho de explotación, como exclusiva propietaria, salvo en los casos en que sea autorizado de forma expresa y por escrito por la Gerencia Regional de Salud o previstos legalmente.

Cuando para la prestación del servicio, se deban desarrollar programas informáticos, la empresa adjudicataria acepta expresamente que los derechos de propiedad intelectual en relación a dichos programas, en cualquier forma de expresión, son de exclusiva propiedad de la Gerencia Regional de Salud. Estos derechos exclusivos se extienden a trabajos de mantenimiento, cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados, y a todos los datos, información y documentación elaborada para su desarrollo.

La empresa adjudicataria se compromete, en todo caso, a entregar a la Gerencia Regional de Salud la totalidad de la documentación de cualquier tipo, también la generada y en cualquier soporte sin que la empresa adjudicataria pueda conservar, ni obtener copia, utilizarla o comunicarla a terceros, sin la autorización expresa y por escrito de la Gerencia Regional de Salud. Cuando se haya



realizado cualquier copia para el desarrollo de la prestación, la empresa adjudicataria certificará su destrucción.

Si fuera necesario, la empresa adjudicataria, antes de la formalización del contrato, deberá obtener las licencias y autorizaciones precisas que lo legitimen para la ejecución del mismo.

La empresa adjudicataria y quienes intervengan en cualquier fase de la ejecución de la prestación, quedarán obligados a la renuncia expresa por escrito de los derechos de propiedad intelectual, con motivo del desarrollo de la ejecución de este contrato.

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal.

La empresa adjudicataria exonerará a la Gerencia Regional de Salud de cualquier tipo de responsabilidad frente a terceros por reclamaciones de cualquier índole proviniendo de los suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución del contrato objeto del presente pliego procedente de los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial sobre ellos.

A estos efectos las partes acuerdan que la interpretación de todo el contenido de esta cláusula se realizará de conformidad con lo previsto en la legislación española sobre Propiedad Intelectual e Industrial.

La infracción de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial será causa de resolución del contrato”.

**22.9.2.- (En el caso de **servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía** se especificará el régimen jurídico aplicable en este contrato: art. 312 LCSP)**

De conformidad con lo dispuesto en el **artículo 312 de la LCSP, por tratarse de un contrato de servicios cuya ejecución implica prestaciones directas a favor de la ciudadanía**, el contratista, deberá cumplir con la legislación vigente que aluda a la relación entre la Administración y los administrados en la prestación de esta actividad sanitaria y demás legislación relacionada.

Legislación estatal:

Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.

*Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, recoge las prestaciones sanitarias directamente facilitadas a los pacientes por el Sistema Nacional de Salud.*

*Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.*

*RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.*

*Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios u establecimientos sanitarios y Orden SCO/1741/2006, de 29 de mayo, por la que se modifican los anexos del mencionado decreto*

*Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos de Información y Documentación Clínica.*

*Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.*



*Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.*

*Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y posteriores modificaciones, que incorporan la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 sobre medicamentos de uso humano.*

*Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.*

Legislación de la Comunidad de Castilla y León:

*Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.*

*Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud.*

*Decreto 40/2003, de 3 de abril, relativo a las Guías de información al usuario y a los procedimientos de reclamación y sugerencia en el ámbito sanitario.*

*Orden SBS/1325/2003, de 3 de septiembre, por la que se publican las cartas de derechos y deberes de las Guías de información al usuario.*

*Orden SAN/279/2005, de 5 de abril, por la que se desarrolla el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y sugerencias en el ámbito sanitario y se regula la gestión y el análisis de la información derivada de las mismas.*

### **23.- DATOS DE CONTACTO**

*(para realizar cualquier aclaración sobre el expediente de contratación)*

Cualquier consulta o aclaración a los pliegos y a la documentación de la licitación deberá solicitarse **EXCLUSIVAMENTE** a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el apartado "Preguntas y respuestas":

<https://contrataciondelestado.es/wps/portal/>

## ANEXO 1

### **DECLARACIÓN RESPONSABLE (EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO o EN EL SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR)**

#### **A.- DATOS DEL FIRMANTE**

|         |                  |                   |        |
|---------|------------------|-------------------|--------|
| Nombre. | Primer apellido. | Segundo apellido. | N.I.F. |
|         |                  |                   |        |

En representación de

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Nombre/Razón Social. | C.I.F. |
|                      |        |
| En calidad de:       |        |

Domicilio a efectos de notificaciones

|                                                                                                                                               |                    |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Vía:                                                                                                                                          | Núm.:              | Planta:    | Puerta:        |
| C. P.:                                                                                                                                        | Localidad:         | Provincia: |                |
| Dirección de correo electrónico:                                                                                                              |                    |            |                |
| Persona/s de contacto en Buzón electrónico del ciudadano/Notificación electrónica en Sede electrónica de la Administración de Castilla y León |                    |            |                |
| Nombre y apellidos                                                                                                                            | Correo electrónico |            | Teléfono móvil |
|                                                                                                                                               |                    |            |                |

A efectos de su participación ante la Gerencia Regional de Salud de la Comunidad de Castilla y León en la licitación:

|             |  |
|-------------|--|
| Licitación: |  |
|-------------|--|

#### **B.- DECLARACIÓN RESPONSABLE**

*DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:*

- Que la empresa a la que represento: *(Marcar una de las dos opciones)*

- ☐ Está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la fecha final de presentación de ofertas.
- ☐ Presenta, con fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas, la solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o en el Registro de Licitadores de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, junto con la documentación preceptiva para ello **sin que haya** recibido requerimiento de subsanación.

- Que la empresa a la que represento dispone de capacidad de obrar suficiente para contratar con la Administración.
- Que la representación de la empresa le corresponde al firmante, en virtud de la escritura pública otorgada por..... con fecha .....
- Que la empresa dispone de la solvencia económica y financiera y técnica exigida en el pliego de cláusulas administrativas particulares para participar en esta licitación.
- Que, en el caso de que la empresa acuda a medios externos para acreditar las solvencias, dispone del compromiso referido en el artículo 75.2 de la LCSP.
- Que la empresa dispone de las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato.
- Que ni la empresa, ni sus administradores y representantes se hallan incurso en circunstancia alguna de las que prohíben contratar con la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP.
- Que a los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 149.3 del LCSP, la empresa: :  
(Marcar una de las dos opciones)
  - ☐ NO pertenece a grupo empresarial en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.
  - ☐ SI pertenece al siguiente grupo empresarial o si se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42.1 del Código de Comercio:  
Y que, de las empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, las siguientes participan en esta licitación: .....
- (Solo para el caso de empresa extranjeras) Que la empresa a la que represento se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero pudiera corresponderle (para el supuesto de ser empresa extranjera).
- Que, en el caso de existencia de lotes, la empresa declara que participa en los **siguientes lotes**:  
.....
- Cesión de datos a la Administración Pública contratante:

Que autorizo expresamente a la Administración Pública contratante a utilizar la información que le sea concedida por la Administración Pública competente con el exclusivo fin de comprobar la identidad de la persona a la que represento y que ésta se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 13 y 14 del RGLCAP. La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento referenciado y en aplicación de lo dispuesto en la normativa vigente que lo permita en materia tributaria y de protección de datos, y previa autorización del interesado para la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones; y atendiendo a lo dispuesto en el resto de normativa reglamentaria que sea de aplicación.

### **C.- LUGAR FECHA Y FIRMA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE**



En \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Firma.

**Nota: En el caso de UTE se presentará este documento por cada una de las empresas participantes en la misma.**

## ANEXO 2

\*En este procedimiento la apertura del sobre/sobres conteniendo la proposición se hará por el orden que proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 145 en función del método aplicable para valorar los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos.

### **MODELO DE OFERTA ECONÓMICA (SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO o SOBRE O ARCHIVO ELECTRÓNICO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS)**

Don.....  
con domicilio en ..... calle .....  
número ..... con C.I.F., D.N.I., N.I.F. o documento que lo sustituya número .....

Enterado de las condiciones y requisitos para concurrir al PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, convocado por ..... para la contratación del ..... se encuentra en situación de acudir como licitador al mismo.

A este efecto hace constar:

Que conoce el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que sirve de base a la convocatoria, que lo acepta incondicionalmente, que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la Administración.

Que se compromete, en nombre ..... (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo el servicio objeto del contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por el precio que se indica en hoja adjunta, 2 bis, indicando como partida independiente la cantidad correspondiente a los tributos que sean de aplicación al presente contrato.(1).

#### **Proposición económica (1):**

Precio sin IVA

Cuantía del IVA

Precio total (IVA incluido)

(1) En el caso de que en el **precio** formulado por la Administración, total o por lotes, se hayan indicado importes parciales correspondientes a las diferentes prestaciones que constituyan el objeto del contrato, se deberá indicar expresamente el precio que para cada una de ellas se oferta.

Lugar, fecha y firma del licitador